

정원외계약직채용및운용규정

[시행 2020. 11. 2.] [규정 제456호., 2020. 11. 2. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 본 규정은 인천국제공항공사(이하 "공사"라 한다)가 인건비외 별도 예산의 범위 내에서 일시적 간헐적으로 운영하는 정원외 계약 직원의 채용 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 정원외 계약 직원은 직제규정 제4조에 의한 정원내 인력으로 채용할 수 없는 경우에 공사와 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 직원을 말하여 다음 각 호와 같다.

1. "촉탁계약 직원"이라 함은 해외사업, 연구업무 등 개별 부서의 필요에 따라 특정업무의 처리를 위해 공사와 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 직원을 말한다.
2. "인턴"이라 함은 청년층(고졸 포함), 경력단절여성 등에 일자리 및 역량향상의 기회를 제공하기 위해 공사와 근로계약을 체결한 직원을 말한다.
3. "선수단"이라 함은 단장, 부단장, 지도자, 운동선수, 물리치료사, 트레이너 등 선수단 채용 및 운영지침의 적용을 받는 직원을 말한다.
4. "일용직"이라 함은 계약기간이 6개월 이내이면서 일(日) 또는 시간단위로 근로계약을 체결한 직원을 말한다. <개정 2020.11.2>
5. "총괄부서"라 함은 정원외 계약 직원 채용의 적정 여부를 검토하여 채용하거나 운용을 승인하는 인사담당부서를 말한다. <개정 2018.4.26.>
6. "운용부서"라 함은 정원외 계약 직원을 운용하거나 직접 채용 및 운용하는 부서를 말한다. <개정 2018.4.26.>
7. "보수부서"라 함은 일용직을 제외한 정원외 계약 직원의 보수를 지급하는 부서를 말한다. <신설 2018.4.26.>

제3조(다른 규정과의 관계) ①정원외 계약 직원의 채용 및 운용에 관하여 다른 사규에서 특별히 달리 정함이 없는 한 이 규정이 우선 적용된다.

②이 규정에서 정하지 않은 사항에 대하여는 「근로기준법」, 「기간제및단시간 근로자의보호등에관한법률」 등 관련 법률을 준용한다.

제2장 채 용

제4조(채용분야 및 자격기준) 정원의 계약 직원은 다음 각 호에 해당하는 경우에 채용할 수 있다.

1. 특정한 사업 또는 연구프로젝트의 완성을 위해 필요한 기간을 정하여 근무하는 경우
2. 휴가, 휴직, 파견 등으로 6개월 이상 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3. 업무특성상 계절적, 주기적으로 업무량 증감이 발생하여 업무량 증가기간 중 일시적으로 인력을 사용하는 경우
4. 공사의 정관 제2조에서 정하는 본질적인 사업영역에 속하지 않는 업무를 수행할 필요가 있는 경우
5. 공사의 계약직채용및운용규정 제9조에서 정하는 인턴 또는 시용계약을 체결하는 경우

제4조의 2(기간제근로자 등 채용 사전심사제) ①인사부서가 아닌 부서가 기간제 또는 단시간 근로자를 채용하는 경우 비정규직 채용 사전심사를 득해야 한다.

②운용부서가 파견/용역 근로자를 사용하고자 하는 경우에도 제1항에 따른 사전심사를 받아야 한다.

③비정규직 채용 사전심사 절차 등 세부사항은 사장이 따로 정한다.<본조신설 2020.5.18.>

제5조(채용 결격사유) 정원의 계약 직원의 채용 결격사유에 관하여는 계약직채용및운용규정 제6조를 준용한다.

제6조(채용권자 및 채용절차) ①선수단 및 일용직을 제외한 정원의 계약 직원은 총괄부서의 본부장이 채용하되 인턴의 채용은 사장이 정하는 바에 따른다.

②선수단 및 일용직은 운용부서의 본부장이 채용하되 선수단의 채용은 사장이 정하는 바에 따른다.

③운용부서의 장은 선수단 또는 일용직을 채용하는 경우에 사전에 총괄부서의 장의 승인을 득하여야 한다.

④선수단 및 일용직을 제외한 정원의 계약 직원의 채용절차는 총괄부서의 장이 진행하며, 운용부서는 인력 필요시점으로부터 최소 6개월 전에 총괄부서와 사전 협의를 거쳐 다음 각 호의 사항을 작성하여 총괄부서의 장에게 채용을 문서로 요청하여야 한다.

1. 채용의 필요성

2. 근무장소
3. 고용기간
4. 보수(연봉)
5. 담당예정업무
6. 소요예산내역(예산확보내역)
7. 기타 필요한 사항 <본항신설 2018.4.26.>

⑤총괄부서의 장은 정원의 계약 직원의 채용과 관련하여 비정규직 관련 정부정책, 비정규직 운용현황 등 제반사항을 고려하여 채용 여부를 결정할 수 있다.
<신설 2018.4.26.>

[본조전문개정 2018.4.26.]

제7조(채용계약) ①촉탁계약 직원을 채용할 때에는 별지 제1호 서식의 촉탁계약직 채용계약서(이하 "계약서"라 한다)에 따라 계약을 체결하고, 연봉제를 기반으로 촉탁계약직원과 채용계약을 체결할 경우에는 별지 제2호 서식의 연봉제 동의서를 서명날인 하도록 하여 보관한다.

②일용직 직원을 채용할 때에는 별지 제3호 서식의 일용직 채용계약서에 따라 계약을 체결한다.

③사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항 및 제2항의 계약서 내용을 추가하거나 변경할 수 있다.

④촉탁계약 직원의 채용구비서류는 인사규정시행세칙 제23조를 준용한다. 다만 일용직 직원의 채용구비서류는 다음 각 호와 같이 간소화 할 수 있다.

1. 신분증 사본
2. 학력증명서 및 성적증명서
3. 통장사본

제8조(계약의 내용) 정원의 계약 직원의 채용계약서에는 다음 각호의 사항이 명시되어 있어야 한다.

1. 계약기간
2. 복무에 관한 사항
3. 보수에 관한 사항
4. 복지후생에 관한 사항
5. 계약의 변경 및 해지에 관한 사항
6. 기타 필요한 사항

제9조(계약사항의 통보) ①정원의 계약 직원을 채용한 총괄부서의 장은 계약사항을 운용부서의 장에게 통보하고, 정원의 계약 직원을 채용한 운용부서의 장은

계약사항을 총괄부서의 장에게 통보하여 정원의 계약 직원의 관리 및 운용에 참고토록 하여야 한다. <개정 2018.4.26.>

②운용부서의 장은 계약의 해지·변경·종료 등의 사유가 발생할 경우에는 그 즉시 총괄부서의 장에게 사전 협의하여야 한다.

제10조(계약기간) ①촉탁계약 직원은 1년 이내의 기간을 정하여 근로계약을 체결하여야 한다. 다만 특정한 사업 또는 연구프로젝트의 완성을 위해 필요한 기간을 계약기간으로 하는 경우에는 그 기간을 계약기간으로 할 수 있다.

②일용직 직원은 6개월 이내의 기간을 정하여 근로계약을 체결하며, 재계약이 이루어지더라도 총 계약기간이 6개월을 초과할 수 없다. <개정 2020.11.2>

제11조(계약의 해지) 운용부서의 장은 정원의 계약 직원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 계약을 해지할 수 있다.

1. 직원이 계약해지 의사를 밝힌 서면을 제출하였을 때
2. 제5조에 규정된 결격사유에 해당하거나 형사사건으로 기소된 때
3. 근무태도가 불성실하거나 계약업무를 수행할 능력이 없다고 인정될 때
4. 사전승인 없이 3일이상 계속 무단결근 하였을 때
5. 채용계약 또는 복무상 의무를 위반한 때
6. 심신상의 장애 및 질병 등으로 2개월 이상 계약업무 수행이 불가능 할 때
7. 인사규정 제51조의 파면·해임에 처할 징계사유가 있는 때
8. 인사규정 제57조 제2호 내지 제4호에 규정된 사유가 있는 때
9. 공사 업무사정 또는 기타의 사유로 계약업무를 계속 수행할 필요가 없을 때
10. 근무성적에 대한 평가결과 최하위등급(D등급)을 받은 경우

제12조(계약의 종료) ①정원의 계약 직원이 사망하였을 때에는 그 사유 발생일에 근로계약이 종료된 것으로 본다.

②계약기간이 만료된 정원의 계약직원과 재계약하지 않은 경우에는 별도의 통지 없이 계약만료일에 근로계약이 종료된 것으로 본다.

제13조(재고용계약) 업무상 필요한 경우에는 정원의 계약직원의 계약기간이 종료된 이후 재계약할 수 있으며 재계약 절차는 신규 계약절차와 동일하다.

제3장 복 무

제14조(복무) ①정원의 계약 직원의 복무에 관하여는 채용계약이 정하는 바에

따른다. 다만 채용계약에서 따로 정하지 않은 경우에는 취업규칙 및 인사규정에서 정하는 복무에 관한 사항을 준용한다.

②일용직 직원의 복무는 제1항에도 불구하고 사장이 따로 정할 수 있다.

제15조(징계) 정원의 계약 직원의 징계에 관하여는 인사규정에서 정하는 징계에 관한 사항을 준용한다.

제16조(평가) ①근로계약을 1년이상 체결하는 정원의 계약 직원에 대하여는 필요시 근무성적 평가를 시행할 수 있으며, 세부사항은 인사규정의 평가에 관한 사항을 준용한다.

②제1항의 평가결과는 계약변경, 계약해지, 재계약시 반영될 수 있다.

제5장 보 수

제17조(보수) ①촉탁계약 직원의 보수는 포괄임금산정 연봉제로서 연차수당을 제외한 제수당, 복리후생비 등 모든 명목의 보수가 포함되어 있으며, 세부사항은 채용계약에 정하는 바에 따른다.

②일용직의 보수는 시간급 임금을 기준으로 근무시간에 따라 지급하는 기본급과 교통비, 식비로 구성되며 세부사항은 채용계약이 정하는 바에 따른다.

제18조(보수의 계산 및 지급) ①운용부서는 일용직을 제외한 정원의 계약 직원의 보수를 매월 초일부터 말일까지를 산정기간으로 하여 그 내역을 보수부서에게 문서로 통보하고, 보수부서는 해당 월의 25일에 정원의 계약 직원이 지정하는 예금계좌에 입금한다. 다만, 지급일이 토요일 또는 휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다. <개정 2018.4.26.>

②운용부서는 일용직원의 보수를 채용계약서에서 정한 임금 지급일에 해당 일용직원이 지정하는 예금계좌에 입금한다. <신설 2018.4.26.>

제19조(퇴직금) 사장은 계약기간 또는 계속근무기간(계약을 반복·갱신한 경우 포함)이 1년 이상인 경우에는 「근로자퇴직급여보장법」이 정하는 바에 따라 퇴직급여를 지급한다.

제20조(여비) 정원의 계약 직원이 업무수행을 위하여 출장할 경우에는 예산의 범위 내에서 여비규정을 준용하여 여비를 지급할 수 있다.

제21조(복지후생) 정원의 계약직 직원의 복지후생에 관하여는 채용계약이 정하는 바에 따른다.

부 칙
<규정 제332호, 2015.6.3.>

이 규정은 2015년 6월 17일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제338호, 2018.4.26.>

이 규정은 2018년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제436호, 2020.5.18.>

이 규정은 2020년 5월 19일부터 시행한다.

부 칙
<규정 제456호, 2020.11.2.>

이 규정은 2020년 11월 2일부터 시행한다.

촉탁계약직 채용계약서

인천국제공항공사 사장을 “갑”이라 하고 촉탁계약 직원을 “을”이라 하여 다음과 같이 고용계약을 체결한다.

제1조(계약당사자)

(갑) 인천국제공항공사 사장

(을) 주소 :

성명 : (한자 :)

생년월일 : 년 월 일 <개정 2018.4.26.>

제2조(계약기간) ①계약기간은 년 월 일부터 년 월 일까지로 한다.

②계약기간의 종료 이전에 상호 계약 연장에 대한 합의가 없는 경우에는 계약이 종료된 것으로 본다.

제3조(근무장소 및 업무) “을”의 근무장소 및 업무는 다음과 같다. 단, “갑”의 업무 상황에 따라 다음의 근무장소 및 업무는 변경이 가능하다.

- 근무장소 : (부서 및 주소)
- 업무 : (구체적으로 기재) <개정 2018.4.26.>

제4조(근로시간 및 휴게시간) ①소정근로시간은 1일 8시간 주 40시간으로 하며, 근로시간과 휴게시간은 다음과 같다.

- 근로시간 : ○○시~○○시
- 휴게시간 : ○○시~○○시

(휴게시간은 을이 자유롭게 사용하되, 갑의 사정에 따라 그 시간을 변경할 수 있다.)

②“갑”은 필요한 경우 “을”과 합의하에 1주 12시간 한도의 연장근로 및 휴일근로, 야간근로를 명할 수 있으며, “을”은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

제5조(근무일 및 휴일) “을”의 근무일 및 휴일은 공사 취업규칙을 준용하
되 “갑”이 따로 정할 수 있다.

제6조(휴가) ①“을”의 유급휴가는 연차휴가, 보건휴가, 병가이다.

②연차휴가는 “갑”이 정하는 근무일의 1월간 개근시 1일의 유급휴가를
부여하며 계약만료일이 해당하는 월은 해당 월에 부여한다.

③여성에 대하여 본인이 청구하는 경우 월 1일의 보건휴가를 부여한다.

④업무외 부상 또는 질병으로 인한 병가는 3일이내, 업무상 부상 또는
질병으로 인한 병가는 30일 이내 부여한다.

제7조(보수) ①“갑”과 “을”은 포괄임금산정제 운영에 상호 합의하며, 보수
지급방법은 다음과 같다.

구분		연 액(12개월)	월 액
기본급	시간외(25h)		
	휴일(16h)		
직무급			
가족수당			
교통보조비			
기타 복리비			
합계			

1. “을”의 기본급은 시간외근무 월 25시간, 휴일근무 월 16시간을 포함하
여 지급하며, 동 시간을 초과하여 근로한 경우 초과근무수당을 별도로
지급한다.

2. “을”의 연차수당은 사유 발생시 관련 법과 공사규정에 따라 지급한다.

3. “을”의 해외파견수당은 파견명령을 받아 파견지에 도착한 날로부터 파
견을 종료하고 해당 근무지를 떠나는 날까지 아래와 같이 지급한다.

구분	연 액(12개월)	월 액
해외파견수당		
특수지근무수당		
특수지가산금		
합 계		

②“을”의 보수는 매월 25일(휴일인 경우 전일) 지급하며, “을”이 사전에 고
지한 예금통장에 입금한다.

③“을”의 퇴직금은 정원의계약직채용및운용규정 제19조에 따라 지급한다.

제8조(계약의 변경) 계약내용의 변경이 필요한 경우에는 “갑”과 “을”의 합의 하에 계약을 변경할 수 있다.

제9조(계약의 해지) “갑”은 “을”에게 정원의계약직채용및운용규정 제11조에서 정한 사유가 발생한 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

제10조(비밀엄수 의무) “을”은 본 계약기간 중 또는 계약기간 종료후라도 업무와 관련하여 알게된 “갑”의 비밀을 타인에게 누설하여서는 아니되며, 비밀누설로 인하여 “갑”에게 손해가 발생한 때에는 그 배상책임을 진다.

제11조(통보의무) “을”이 계약기간중 타회사에 취업하고자 할 때에는 사전에 “갑”에게 통보하여야 하며, 이 경우 제2조에도 불구하고 “을”의 타회사 취업일을 기준으로 본 계약은 자동해지되는 것으로 한다.

제12조(윤리규정 준수의무) “을”은 “갑”의 윤리규정의 내용을 이해하고 성실히 준수하여야 하며 위반시 어떠한 조치도 감수한다.

제13조(기타 사항) ①“을”은 공사의 제규정을 준수하며, 업무 수행에 있어서 “갑”의 지시에 따라야 한다.

②본 계약서 및 준용하는 규정에 명시되지 아니한 사항은 “갑”이 정하는 바에 따른다.

③본 계약서에서 정하는 외에 별도의 사항이 필요한 경우에는 특약서를 작성할 수 있다.

제14조(이견의 해석) 본 계약서의 해석상 이견이 있을 때에는 관련 법령 및 관습에 따라 합리적으로 해석하도록 한다.

“을”은 본 계약과 관련한 제반사항을 숙지하고 이에 동의하며 본 계약의 성립을 인증하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 “갑”과 “을”이 서명(날인)한 후 각 1부씩 보관한다.

년 월 일

“갑” 인천국제공항공사 사장 (인)

“을” 성명 : (인)

연봉제 동의서

본인은 연봉제 적용에 동의하면서 아래와 같이 서약합니다.

1. 연봉 산정방식 및 평가방법을 숙지하고 있습니다.
2. 타인의 연봉금액을 알려고도 하지 않고, 본인의 연봉금액을 절대 공개하지 않겠으며, 이를 위반할 경우에는 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.
3. 일정기준의 평가결과에 따라 상대적으로 발생하는 연봉차이에 대하여는 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 기타 연봉제 시행과 관련한 사항은 공사에서 정한 바를 준수하겠습니다.

일 일 일

소속 :

직 위 :

성 명 : (서 명)

인천국제공항공사 사장 귀하

일용직 채용계약서

인천국제공항공사(이하 "갑"이라 한다)와 근로자 (이하 "을"이라 한다)은 아래와 같이 근로계약을 성실히 이행할 것을 약정하고 근로계약을 체결한다.

1. 근로계약기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지
(단, 현장상황에 따라 갑과 을의 합의에 의하여 별도 계약 없이 연장 및 단축 할 수 있다)
2. 근무장소 및 업무 : “을”의 근무장소 및 업무는 다음과 같다. 단, “갑”의 업무 상황에 따라 다음의 근무장소 및 업무는 변경이 가능하다.
 - 근무장소 : (부서 및 주소)
 - 업무 : (구체적으로 기재) <개정 2018.4.26.>
3. 근로시간 및 휴게시간 :
 - (1) 근로일 : ○요일부터 ○요일까지(주○일)
 - (2) 근로시간 : ○시간(00:00~00:00)
 - (3) 휴게시간 : ○시간(00:00~00:00)
 - (4) 상기 근로일, 근로시간, 휴게시간은 현장 근무 스케줄에 따라 변경될 수 있으며, 그러한 경우 “갑”은 그 변경사항에 대하여 “을”에게 사전에 통지한다. <개정 2018.4.26.>
4. 임금 : 급여는 월급으로 하며, 임금은 월 기본급(월 원(시급 원))을 적용하고 부대비용은 ()원(교통비 ()원, 식비 ()원/1일)을 지급한다. 본인 사정으로 지각, 조퇴의 경우 실제 근로시간으로 정산하며, 근로자와 협의 후 연장 및 휴일 근로를 시행할 경우 별도 정산하여 지급한다.
 - 임금 지급일은 익월 5일 이내로 하고, 임금 지급일이 공휴일인 경우 (전)일로 하며, 기간이 만료되는 경우 만료일 다음날에 임금 지급을 원칙으로 한다.
 - 임금 지급은 “을” 본인명의의 예금통장에 입금하여 지급토록 한다. <개정 2018.4.26.>
5. 휴가 및 휴일 :
 - (1) “갑”은 “을”에게 연차유급휴가 등 법정휴가를 부여한다.
 - (2) 휴일은 근로자의 날(5월 1일)과 주휴일, 기타 “갑”이 정하는 날로 한다.
 - (3) “갑”은 “을”이 1주 동안 소정근로일을 개근한 경우 그 주의 1일을 유급 주휴일로 부여하며, 구체적인 주휴일은 현장 근무 스케줄에 따른다. 다만,

업무특성 및 “갑”의 업무상 필요에 따라 다른 요일로 조정할 수 있다.
 <신설 2018.4.26.>

6. **안전관리** : “을”이 업무상 재해를 당하였을 때에는 근로기준법 또는 산업재해보상보험법에 따라 보상하며, “을”이 작업안전수칙과 안전관계자의 지시사항을 위반하여 발생한 제반사고는 “을”의 귀책사유로 본다.
7. **근로계약 해지조항** : “갑”은 “을”에게 정원의계약직채용및운용규정 제 11조에서 정한 사유가 발생한 경우에는 계약을 해지할 수 있다.
8. **준용** : 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 근로기준법 등 관계법규에 따른다.

년 월 일

“갑” 인천국제공항공사 사장 (인)

“을” 주소 :

생년월일: 년 월 일

성명 : (인) <개정 2018.4.26.>